رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠١٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم حكم محكمة الاستئناف ١٧٧٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

منازعات إدارية أخرى - تكاليف علاج مجهول هوية - استقبال المؤسسات الصحية الخاصة للحالات الإسعافية - عدم إبلاغ الجهات الأمنية عن المريض مجهول الهوية - إحالة المريض من الجهة الإسعافية.

مطالبة المدعية (مستشفى خاص) إلزام المدعى عليها بسداد فاتورة علاج حالة طارئة لمجهول هوية - تضمن النظام أن تقديم العلاج الإسعافي يكون لكافة الحالات الطارئة دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، ويجب على المؤسسة الصحية الخاصة استقبال الحالات الطارئة المنقولة بسيارات الهلال الأحمر، ويجب على المؤسسة مستقبلة الحالة إبلاغ إدارة المطالبات من خلال الآلية المخصصة لتحمل تكاليف العلاج - الثابت استقبال المدعية للحالة الطارئة، والتزامها بكافة الأمور النظامية المتعلقة باستقبال الحالة، وقيامها بتبليغ إدارة المطالبات لتحمل تكاليف العلاج - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المدعية خالفت بعض الإجراءات النظامية المتعلقة بالتثبت من هوية المريض قبل علاجه وإبلاغ الجهات الأمنية خلال مدة محددة؛ ذلك أن النظام لم يعلق علاج الحالات الطارئة على التثبت من الهوية قبل العلاج - تقرير محكمة الاستئناف بأن قدوم الحالة الطارئة للمدعية كان عبر مسعفي هيئة الهلال

الأحمر السعودي، وأن المدعية التزمت بما هو واجب عليها نظاماً؛ مما يتقرر معه صحة الإجراءات المتخذة من قبل المدعية، واستحقاقها لقيمة فاتورة العلاج - عدم قبول الاحتجاج بأن للمدعية الرجوع على ذوي المريض بتكاليف العلاج؛ إذ الثابت أن المريض مجهول الهوية، والمدعية لم تباشر استقبال الحالة، وإنما أحيلت إليها من الجهة المختصة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بسداد فاتورة العلاج.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٦) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٥٢٨٩٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
- قواعد علاج الحالات الإسعافية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٠١-٤٣-٠٢٠٠٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣هـ.
- تعميم وزير الصحة رقم (١١٥٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٨هـ، بشأن استقبال الحالات الطارئة المنقولة بسيارات الهلال الأحمر.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، فيما تقدم به ممثل المدعية من صحيفة دعوى يطلب فيها مقدمة من مستشفى (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤م حضر طفل مجهول إلى قسم الطوارئ بمستشفى (...) حي الجامعة بواسطة الهلال الأحمر وكان يعاني من تشنجات عامة بكامل الجسم حيث إن تقرير الهلال الأحمر أفاد بأن الطفل المجهول يبلغ قرابة (١٢) عاماً كان مستلقياً على الشارع في حي الجامعة بجدة وكان يعاني من تشنجات مستمرة وتم نقله لأقرب منشأة صحية وهي المدعية مستشفى (...) حي الجامعة، حيث تم تلقي العلاج اللازم للطفل المجهول بأكمل وجه وتم تنويمه بالعناية المركزة، ولم يغادر إلا بعد استكماله جميع الفحوصات اللازمة حتى تم خروج الطفل عن طريق قسم شرطة الجامعة يوم ٢٠٢١/٧/٢٨م، وترتب عليه فاتورة مكونة من (١٠) صفحات بمجموع مبلغ وقدره (٩٣،٣٨١) ثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثمانون ريالاً، تشمل التنويم (١٤) يوم، وبما أن الحالة المجهولة قادمة عبر الهلال الأحمر ولا يوجد معها أي مرافق يمكنهم من ضمان حقهم، واستناداً على نص المادة السادسة عشر من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على: "أن تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون

العلاج"، وحيث وضحت اللائحة التنفيذية للنظام أعلاه بأن الحالة الإسعافية: "هي الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المريض أو أحد أطرافه أو أعضائه الداخلية والخارجية"، وبما أنه لا يوجد أي نص يشترط التأكد من هوية الحالة قبل علاجها وبما أن المدعية أدت التعليمات والأوامر التي نص بها النظام. ختم صحيفته بطلب إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بسداد مبلغ الفاتورة العلاجية بمبلغ وقدره (١٤,٣٢٦) أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وستة وعشرون ريالاً. وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو بيّن في محاضر ضبط جلساتها، وفيها سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن إجابته فتقدم بمذكرة جوابية عبر تبادل المذكرات، أجاب فيها بأنه بدراسة المعاملة محل الدعوى تبين عدم وجود هوية للمريض، ولم يتضح كيفية دخوله للمستشفى، والخروج منه، وهل تم إبلاغ الجهات الأمنية بخصوص التعرف على الهوية حسب الأنظمة في مثل هذه الحالات، وأما ما يتعلق بالحالات الطارئة وبناءً على تعميم معالي وزير الصحة رقم (١٩٤١٧٧) المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥هـ، المنظم لعلاج غير السعوديين في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة نصّ في الفقرة الثالثة منه على: "الحالات الإسعافية بقسم الطوارئ"، وأوجب في فقرته الأولى على إجراءات لم تراع من قبل المدعية، كما أورد ممثل المدعى عليها في مذكرته قوله إنه نصت المادة (٣/١٦): "خلال (٢٤) ساعة من استقبال الحالة الحرجة بإبلاغ شركة إدارة المطالبات التي عينتها وزارة الصحة"، من خلال الآلية المخصصة لذلك، لنقلها لمستشفى حكومي أو لتحمل نفقات العلاج

حسب الحالة، وذلك بعد التأكد من أهلية المريض للعلاج بناءً على معايير الأهلية الطبية والديموغرافية، كما أن المريض المعالج في الدعوى (مجهول الهوية)، وحسب تعميم معالي وزير الصحة رقم (١٩٤١٧٧) فإنه لم ينص على علاجها، كما أن المادة (٣٠) من نظام المؤسسات الصحية: "أوجبت التبليغ فوراً عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها"، وهو ما لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به، كما أن المادة (١٦) من ذات النظام: "أوجبت على المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة والخطرة... وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وهو ما لم تقم به المدعية، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى. وباطلاع وكيل المدعية تقدم بمذكرة قال فيها: إن ما أورده ممثل المدعى عليها من عدم التبليغ والالتزام بالإجراءات غير صحيح، وأرفق ما يفيد تبليغ المدعية للشركة المعنية وأرفق فاتورة العلاج وتقرير الحالة مترجمين، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

بناءً على ما سلف من الوقائع، ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد فاتورة علاج حالة حرجة تكلفتها بمبلغ قدره (١٤,٣٢٦) أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وستة وعشرون ريالاً؛ فإن هذه الدعوى تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية؛

ومن ثم فإنها تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى"، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان المنظم لم يضع حداً لقبول الدعاوى التي من قبيل المنازعات الإدارية الأخرى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ قد نص في مادّته السادسة عشرة على أن: "تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وحيث نصّت اللائحة التنفيذية (١/١٦) على أن: "الحالة الإسعافية هي الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المريض أو أحد أطرافه أو أعضائه الداخلية والخارجية"، وحيث إن تعميم وزير الصحة ذا الرقم (١١٥٤٩) المؤرخ في ١٤٣٦/٥/٨هـ قد أوجب نصاً على المؤسسات الصحية استقبال الحالات الطارئة المنقولة بسيارات الهلال

الأحمر، وبما أن المادة (٣/١٦) من اللائحة التنفيذية لذات النظام نصت في المرفق على أن: "يقوم المستشفى الخاص خلال (٢٤) ساعة من استقبال الحالة الحرجة بإبلاغ شركة إدارة المطالبات (TBA) من خلال الآلية المخصصة لذلك لنقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة أو لتحميل تكاليف العلاج"، وبما أن الثابت استقبال المدعية للحالة الحرجة التزاماً بالأنظمة والتعاميم، وبما أنه ثبت كذلك التزامها بإجراء التبليغ خلال المدة المشار إليها في اللائحة؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليها ملزمة بتحمل تكاليف العلاج. ولا ينال من ذلك ادعاء ممثل المدعى عليها مخالفة المدعية لبعض الإجراءات التي إن سُلّم بثبوتها فلا تحجب حق المدعية في التعويض عن تكاليف العلاج، كما أن النظام لم يعلق علاج الحالات الحرجة على التثبت من الهوية قبل العلاج، بل إن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي قررتها القواعد الشرعية والأنظمة المرعية توجب مباشرة مثل هذه الحالات، كما توجب على الجهة تحمل العلاج، ولم يثبت للدائرة اقتراف المدعية لما يحجب عنها هذا الحق، كما لم تنازع المدعى عليها في قيمة فاتورة العلاج وثبوتها لا في المعاملة ولا في الدعوى؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة وتقضي بوجوب تحمل المدعى عليها لتكاليف العلاج ودفع الفاتورة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة بأن تدفع لمستشفى (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٤,٣٢٦) أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وستة وعشرون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف ضدها مستحقات علاج المريض مجهول الهوية. تأسيساً على: أن المحكمة تفصل في الدعوى من حيث الاستحقاق من عدمه، ومن حيث الطرف المسؤول عن تحمل تكاليف العلاج؛ باعتبار أن هذا هو محل ومفصل النزاع، وأما مقدار هذه المستحقات فإنها تكون وفق الآلية المشار إليها في قواعد علاج الحالات الإسعافية.

وأضافت في أسبابها: أن قواعد علاج الحالات الإسعافية نصت على ما يلي: "يلتزم المستشفى الخاص باستقبال الحالة وتقديم العلاج الإسعافي لها، سواء قَدِمت الحالة الإسعافية إلى المستشفى الخاص من تلقاء نفسها أو بصحبة أحد أفراد المجتمع أو عبر مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي، على أن تلتزم كافة المؤسسات الصحية الخاصة المعدة للعلاج باستقبال جميع الحالات الإسعافية التي تصل إليها، وتقديم العلاج الإسعافي لها لحين استقرار الحالة بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل، ودون مطالبة مالية مسبقة قبل تقديم العلاج"، كما نصّت على ما يلي: "تُعطى الموافقات للحالات الإسعافية والطارئة لدى جميع مستشفيات القطاع الخاص وفق معايير الأهلية الديموغرافية والطبية التالية:... ٣/ط: مجهولي الهوية، ومن ليس لديهم إقامة على أن يتم إرفاق

ما يثبت بإبلاغ الجوازات عنهم"، فمجهولي الهوية من بين الحالات المستحقة، إضافةً إلى ما ذُكر في أسباب الحكم المستأنف من أن الحالة الإسعافية أُحضرت من قبل الجهات المختصة (مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي)، ولم تأتِ الحالة الإسعافية من تلقاء نفسها، ولا يجوز للمستأنف ضدها أن توقف عنها العلاج، بل لا مناص لها عن معالجتها وفق تعميم وزارة الصحة المشار إليه سابقاً، ولم تقم المستأنفة بتوجيه المستأنف ضده بنقل الحالة الإسعافية إلى جهة أخرى أو توجيهه لطريقة التصرف في مثل هذه الحالة لتُخلي مسؤوليتها عن تحمّل العلاج عند امتناع المستأنف ضده عن تنفيذ ذلك، كما أن قواعد علاج الحالات الإسعافية أكدت في بند (إجراءات إبلاغ شركة إدارة المطالبات) على أنّه: "لا يجب أن تؤثر أو تؤخر هذه الإجراءات من تقديم الخدمة الطبية لمرضى الحالات الطارئة"، ولا يمكن القول أيضاً بأن على المستأنف ضده أن يرجع بتكاليف العلاج على أقارب هذه الحالة المعالَجة؛ لأن الحالة مجهولة الهوية، ولأن المستأنف ضده لم يُباشر الاستقبال الأوّل للحالة، وإنما أحيلت إليه من الجهات المختصة الأخرى؛ فتكون المستأنفة هي الملزمة بتحمل النفقات العلاجية.